基于 PMC 指数模型的文化遗产保护与创新政策的量化评价

地丽格娜·地里夏提[1,2]，宋晓亭[1]

（1. 同济大学 上海国际知识产权学院，上海 200092；2. 新疆财经大学 法学院，新疆 乌鲁木齐 830012）

摘　要：文化遗产的适度保护与转化创新是文化生产力和创新力的关键源头。基于 85 项与文化遗产保护与创新相关的政策研究分析显示，我国文化遗产保护与创新工作先后经历了摸索式保护、生产性转化和可持续发展 3 个阶段，总体呈现了从“以保护促保护”向“以创新促保护”转变的发展模式。量化评价表明我国文化遗产保护与创新政策总体质量良好，但存在部门协同治理相对不足、政策受体范围局限、单一政策工具组合使用较为集中和政策激励机制不完善的问题，据此提出健全多部门协同联动机制、调整社区和企业作为政策受体的范围、优化政策工具的使用配比、增加政策的监管作用，以及完善政策激励机制中知识产权保护和税收优惠作用等政策建议。

关键词：文化遗产；社会网络分析；内容分析；PMC 指数模型；政策评价

【中图分类号】G120；C95　　**【文献标识码】**A　　**【文章编号】**1672－867X（2023）02－0052－12

党的二十大报告提出，传承中华优秀传统文化，满足人民日益增长的精神文化需求。伴随着我国已实现第一个百年奋斗目标，文化建设在推动国家经济进步，提升国家文化自信，促进国家文化认同方面的作用愈发重要。①高质量的文化建设既需要不同文化之间的交流交融，更需要对传统文化中的优秀元素进行创造性转化和创新性发展，为中华文化注入新的活力。②作为文化遗产资源的存量大国，我国各级政府一直致力于从宏观层面推动文化遗产的保护和创新工作，在遵循文化遗产保护与传承特定规律的基础上不断创新文化遗产的保护方法。该领域的政策体系也愈发复杂，但目前国内学术界关于文化遗产政策的研究多基于定性分析，缺乏全面、整体、科学的量化评价的研究成果。

因此，客观的评价文化遗产保护与创新政策，对于完善制度本身、协调保护与创新的关系以及打通产业的创新源头都有着较为直接的现实意义。

一、研究方法与样本来源

（一）研究方法

目前国内外政策定量的研究方法较多。本文所采用的 PMC（Policy Modeling Consistency Index）指数模型是由 Mario Arturo Ruiz Estrada 于 2011 年基于 Omnia Mobilis 假说③提出的，主要是通过一致性评价指标（PMC－Index）对政策进行评价建模，使决策者和研究者能够识别政策的一致性以及策略决策中存在的优缺点。在最初的模型中，PMC－Index 的构建共涉及 10 个一级指标和 50 个二级指标，并对有关经济政策的研究均有参考意义。④当 PMC 政策评价模型被引入我国后，学者们对指标进行了相应的调整，以适应不同领域政策的模式与特征，并取得了较好的效果，为文化遗产领域的政策评价提供了方法借鉴。

为了针对我国文化遗产保护与创新政策的特征，本文综合使用社会网络分析、内容分析和 PMC 指数

【作者简介】地丽格娜·地里夏提，同济大学上海国际知识产权学院博士研究生，新疆财经大学法学院助理研究员。

【基金项目】新疆财经大学校级课题“丝绸之路经济带视野下‘环阿尔泰山次区域’知识产权合作问题研究”（2017XYB022）阶段成果。

① 中共中央文献研究室：《习近平关于社会主义文化建设论述摘编》，北京：中央文献出版社，2017 年版，第 215 页。

② 付健行，黄晓辉：《习近平关于文化遗产的重要论述及其指导意义》，载《新疆社会科学》2021 年第 3 期。

③ Estrada M A R，Park D. The past，present and future of policy modeling. Journal of Policy Modeling，40（1），2018.

④ Estrada M A R. Policy modeling：Definition，classification and evaluation. Journal of Policy Modeling，33（4），2011.

万方数据

模型评估 3 类研究方法。

（二）样本来源

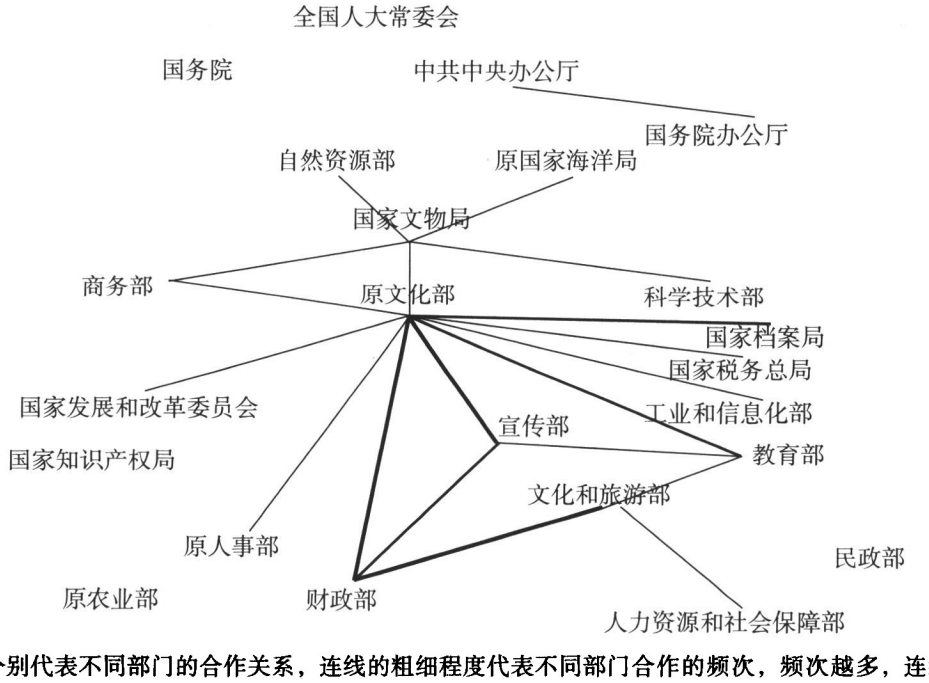
为了保证政策文本的准确性和典型性，主要以“文化遗产”“文化遗产保护”“文化遗产创新”为关键词在中国政府网、文化和旅游部官方网站、国家文物局官方网站、北大法宝网站等进行全文搜索，获得政策文件共计 245 份。鉴于所获取的政策文件涉及面广、内容较多、政策类型多样，为了保证研究样本的科学性和代表性，经过两轮的小组讨论对政策文件进行遴选。遴选主要基于以下 4 个标准：①选择中央层面的相关政策，主要涉及全国人大常委会、国务院以其组成的部级单位；②选择的政策类型以法律、行政法规以及部级规范性文件为主，剔除“通知类”“标准类”以及“批复类”政策文件；③选择的政策应当与文化遗产的保护与创新内容相关，无论是政策标题还是政策文本可以涵盖“传承人培养”“文化遗产与经济发展”“遗产项目管理与创新”“权利保障与权益分配”以及“文化遗产转化创新”等内容；④政策需现行有效，并不存在重复性、低相关和不相关的政策。据此，最终获得有效的政策文件 85 份。

二、文化遗产保护与创新政策的文本分析

（一）政策发布机构

根据对 85 份政策文本分析发现，主要参与文化遗产保护与创新政策的发布主体共有 23 个，其中国务院和文化部门对该领域政策的贡献最大，同时也发现该领域政策布局涉及面较广，除了文化部门以外还涉及宣传、财政、税务、商务、教育、自然资源、农业、海洋等行政部门。

通过 GEPHI 编程软件对政策发布部门的合作关系进行可视化操作（见图 1），可以看出，文化遗产保护与创新政策的发布机构呈现以文化部门为中心的网络分布态势，并存在与不同行政部门不同程度的合作关系。



说明：连线分别代表不同部门的合作关系，连线的粗细程度代表不同部门合作的频次，频次越多，连线越粗，说明部门之间的合作与交流较为密切。

图 1　政策发布部门的合作网络关系

具体来看，文化遗产保护与创新政策的发布形式分为单一主体发布和多主体联合发布两类：

第一，单一主体发布。该类形式主要分布在政策体系的顶层，数量达到全部政策文件的 56%。顶层部分是指以阐述政策体系目标为主要目的的法律、行政法规、国务院规范性文件以及文化部门的规划类政策。《中华人民共和国非物质文化遗产法》（2011 年）和《中华人民共和国文物保护法（2017 修正）》在文化遗产保护与创新政策体系中效力最高，前者明确了继承弘扬中华民族优秀传统文化的政策目标，规范

万方数据

和调整了政府在非物质文化遗产（下文简称“非遗”）行政保护中的职责和行为，在保护的基础上，鼓励不同主体对其进行开发和利用，并提供了人、财、物等政策供给；后者以“继承并发扬中华民族优秀历史文化”的政策目标为核心，不但规范了文物考古挖掘、馆藏文物管理利用以及文物出入境管理等行为，而且紧跟社会发展需求，明确了未来文物的数字化保护方向和科技化创新目标。此外，在该领域政策体系的顶层部分，国务院和文化部门单独发布的比例较高，占全部政策的31.1%，且主要集中在2015年前后，这些部门将上述政策目标转化为政策现实，确定了文化遗产保护和创新政策体系的主架构，即发布了以保护文化遗产为目的的人才政策、创新政策、财政政策、宣传政策和教育政策等。此外，该领域的政策体系中还存在少数政策部门解决文化遗产特定情境下具体问题的政策子集，比如国务院知识产权战略实施工作部际联席会议办公室发布的《知识产权强国建设纲要和“十四五”规划实施年度推进计划》（2021年）提出了非遗传承人的能力建设、数字文化新产品的知识产权保护、非遗知识产权权益分配以及传统工艺振兴等目标；原农业部发布的《重要农业文化遗产管理办法》（2015年）提出针对农业遗产的保护与开发利用规则，包括建立以农民为核心的多方参与和惠益共享机制，但这些政策子集都是分散的，并未嵌入到文化遗产保护和创新政策体系中，也暂未出现相关部门的合作关系。

第二，多主体联合发布。多主体联合发布呈现以文化部门为中心的单一中心化的政策结构特征，不同发文机构之间的府际合作关系也进一步展示了文化遗产保护与创新政策主体的合作模式与特征。具体来说，文化遗产及其资源具有较强的公共产品和准公共产品属性，也具有较强的意识形态属性，因此会出现不同行政主体的协同合作，[①] 包括文化部门与宣传、财政、商业和教育4个领域的合作关系：①宣传领域。文化遗产实际上属于一种文化记忆，其丰富内涵具有传播文化思想和观念的意识形态功能，通过传播其正面效应可以帮助公众正确认识国家的文化和历史，起到增强公民文化自信和文化认同的关键作用。[②] 此外，为了杜绝第三方在文化遗产创新时的滥用、错用和歪曲使用行为，宣传部门将传播和引导职能嵌入到文化遗产的保护和创新工作中来；②财政领域。资金在文化遗产保护和创新工作中必不可少，只有在财政资金上给予文化遗产项目及传承人支持，才能寻求对其长远的保护，故需要财政部门优化文化遗产资金的分配方案；③商业领域。文化遗产本身具有能动性，作为产业发展的重要经济资源，凭借其本身的特有性和吸引力，可以通过创造性转化和创新性发展促进产业的快速发展，故需要与商业相关的部门充分调动文化企事业单位的能动性，为文化遗产的保护和创新工作提供政策支持；④教育领域。文化遗产具备教育功能，故人才培养对文化遗产的保护至关重要，这需要教育部门发挥人才培养和学科建设的关键职能，包括对非遗领域的相关从业人员（不包括爱好者和不直接持有技艺、技术的研究者）提供技能提升、能力建设和权利保障等政策服务。此外还需要通过文化部门与教育部门的合作来促进了非遗专业学科的建设，增强高校的文化传承和文化创新能力。

（二）政策演进历程

根据对政策文本的阅读，并结合政策样本的发布时间，本文归纳出我国文化遗产保护与创新工作先后经历的3个阶段：

一是摸索式保护阶段（2001—2011年）。随着经济与文化全球化趋势的加快，我国文化生态面临了巨大的挑战也迎来了新的希望，国内文化资源本身的生存环境面临威胁，出现过度开发和不合理利用现象，导致文化遗产资源迅速消逝，然而在2001年，昆曲被联合国教科文组织命名为世界首批“人类口述和非物质遗产”后，为国内文化遗产资源的保护、传承和研究工作带来了新的契机。在这一阶段以强制型政策工具为主，物质文化遗产保护政策围绕“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”展开部署，主要采用“博物馆式”保护模式；[③] 非遗保护政策围绕“保护为主、抢救第一、合理利用、传承发展”展开部署，重点提供以抢救式保护和档案式保护为主的支持系统。[④] 这一时期政策的主要目的就是摸清文化遗产“家底”，减缓文

① 周刚志，王星星：《“文化强国”目标下的文化产业政策导向与选择》，载《湖南大学学报（社会科学版）》2022第1期。

② 王焯，张继焦：《潜在与现实：文化记忆视角下文化遗产传承与建构的三个特性》，载《思想战线》2022年第3期。

③ 徐嵩龄：《中国文化与自然遗产的管理体制改革》，载《管理世界》2003年第6期。

④ 孟华，秦耀辰：《遗产保护与遗产旅游双赢的制度选择》，载《中国人口·资源与环境》2005年第2期。

万方数据

化遗产流逝的速度，将政策重点放在了规范管理上，“创新”的相关概念出现频次较低。

二是生产性转化阶段（2011—2018年）。在对文化遗产全面普查和系统登记后，政府基本上对散落于民间的文化遗产“家底”有了一个基本的了解，文化遗产保护工作进入平稳而有序的阶段，政府也开始转换保护思路，即为了突出文化遗产资源丰富的地方优势和地方特色，政策开始过渡到“政府引导，市场主导”的转型阶段，逐步回归生产生活实践，通过深入挖掘文化遗产资源，并通过旅游产业和文博产业开发文化遗产元素，谋求地方经济发展。[①] 在这一阶段强制型政策工具向“市场型和激励型”组合政策工具转变，这是一种积极的信号，但是也带来了一定的保护和创新风险。譬如当文化遗产成为文化资本被带入市场，又被要求按照市场逻辑带来丰厚的经济效益时，其原始的传统文化生成土壤发生了变化，这个创新过程会影响对文化遗产本身的保护。[②]

三是可持续发展阶段（2018年至今）。为了不破坏文化遗产本身的资源优势，各级政府继续转化保护思路，在生产性转化的基础上，以“可持续发展”为原则，从宏观层面协调保护与创新的关系，[③] 着手建立国家文化生态保护区，并提出“系统性保护”的理念。[④] 在这一阶段政府依然以“市场型和激励型”的组合政策工具为主，不但鼓励对文化遗产进行合理的活化使用，而且强调了财政支持、税收优惠，以及知识产权保护这一复合方式对市场主体行为的正向激励作用。

（三）政策文本的关键词特征及聚类分析

通过KHcoder文本分析软件对上述政策样本进行了文本关键词的提取和分析，得到40个政策文本的高频关键词（见表1）。通过比对发现，该领域的政策文本除了“保护”“管理”“产业化”和“创新”等文化遗产传统领域的高频词外，还出现了“技术”“资源”“数字”和“生态”等新词汇，可以说文化遗产的保护与创新工作与时俱进，开始逐步与技术创新、数字化发展和生态保护等领域接轨。

表1　政策文本关键词出现频次

序号	关键词	频次	序号	关键词	频次	序号	关键词	频次
1	文化	4217	15	资源	328	29	教育	212
2	遗产	1681	16	鼓励（Verb）	321	30	设计	209
3	文物	1530	17	数字	309	31	创新	200
4	保护	1502	18	产业	295	32	特色	197
5	服务	825	19	发展（Verb）	288	33	地方	196
6	管理	547	20	推动（Verb）	273	34	生态	194
7	旅游	510	21	产品	267	35	农业	189
8	发展	492	22	创意	265	36	利用（Verb）	188
9	保护（Verb）	367	23	代表性	258	37	人才	180
10	技术	357	24	传承（Verb）	249	38	参与	179
11	历史	344	25	民族	245	39	设施	170
12	企业	338	26	博物馆	243	40	艺术	166
13	传承	337	27	促进（Verb）	216			
14	规划	332	28	工程	213			

注：未注明词性的关键词均为名词。

① 曾立毅：《基于项目管理理论的非物质文化遗产信息化建设研究》，载《管理世界》2013年第4期。

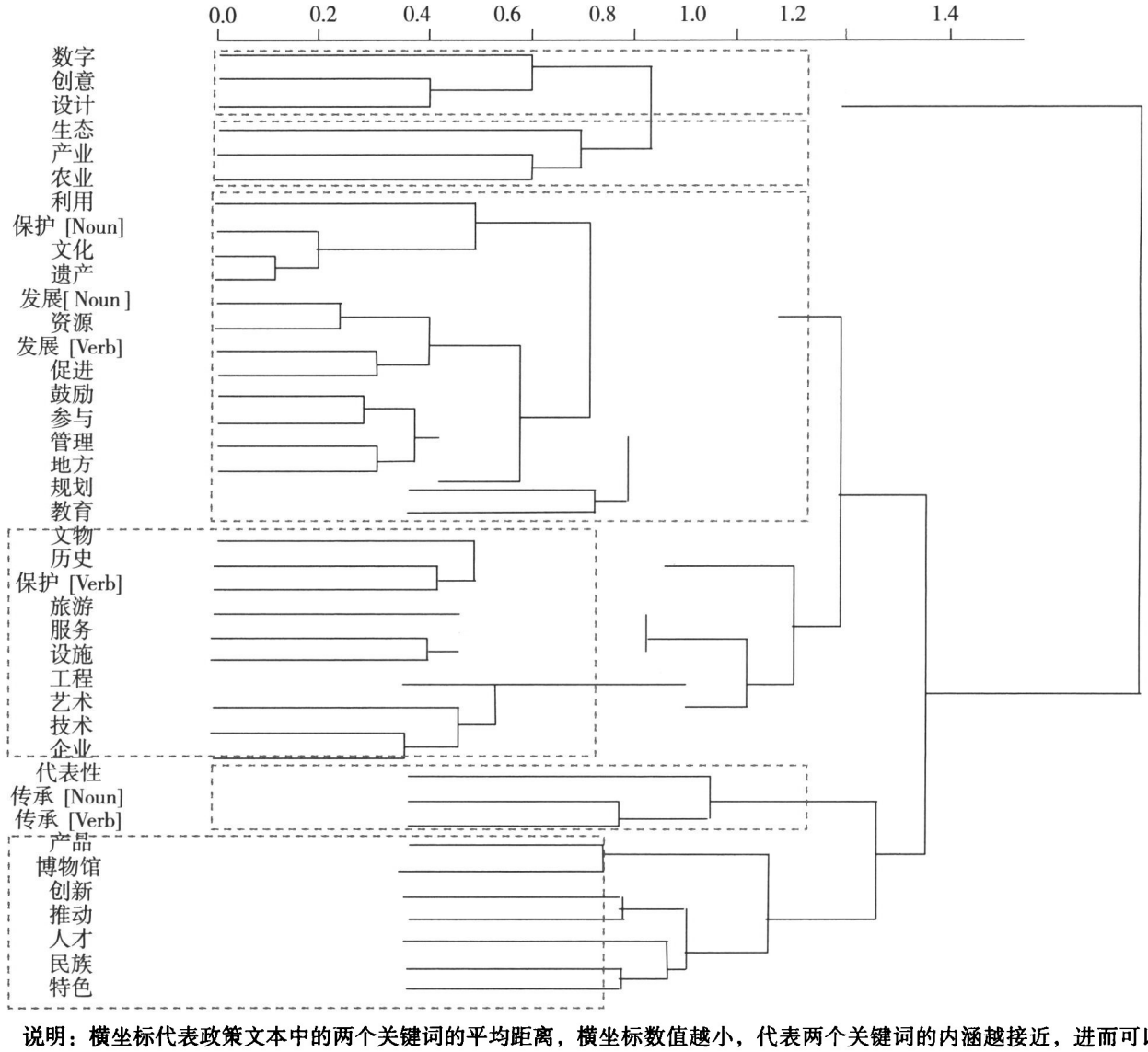
② 邵伟航，张继焦：《从“八仙传说”文化遗产到文旅产业集群——基于新古典“结构－功能论”》，载《贵州民族大学学报（哲学社会科学版）》2022年第3期。

③ 牟宇鹏，郭旻瑞，司小雨，周玲，汪涛：《基于中国非遗品牌可持续性成长路径的案例研究》，载《管理学报》2020年第1期。

④ 丁元竹：《“十四五”时期非物质文化遗产系统性保护相关政策措施研究》，载《管理世界》2020年第1期。

万方数据

利用KHcoder构建了关键词阶层式集群共现矩阵，并选择了离差平方和法（Ward法）绘制关键词聚类图（见图2）。可以看出，政策文本关键词矩阵将文化遗产保护与创新政策分为文化遗产数字化发展、文化生态建设、文化遗产创意生成、文旅融合与开发、文化遗产项目管理以及文化人才能力建设6个领域，结合政策文本内容还发现不同领域的政策类型、政策层级、政策时效、政策受体和政策作用有一定的差异。



说明：横坐标代表政策文本中的两个关键词的平均距离，横坐标数值越小，代表两个关键词的内涵越接近，进而可以体现出两个关键词在同一个政策文本中共同出现的比率越高。

图2　政策文本关键词聚类图

具体分析如下：

（1）在文化遗产数字化发展领域，政策普遍属于规划类政策，政策制定视角比较宏观，政策受体更多偏向政府和企业，对文化遗产保护与创新的作用体现在产业化发展、权利保障和激励创新上，密切关注未来文化遗产数字化保护和技术化创新的方向。（2）在文化生态建设领域，政策大多以规范管理为目标，属于监管类政策，政策受体一般仅涉及政府。（3）在文化遗产创意生成领域，政策层级普遍微观，政策受体更多偏向政府、文化企事业单位和传承人，该类政策更偏向使用知识产权和财政支持等激励型政策工具。（4）在文旅融合与开发领域，政策数量较多，主要涉及文化遗产生产、流通和消费领域，政策的制定视角较为宏观，政策受体更多偏向政府和文化事业单位，以预测类政策为主，政策作用偏向产业化和规范管理。（5）文化遗产管理领域，主要涉及5批国家级非遗代表性项目名录

万方数据

的相关通知，属于描述性的短期政策，政策层级较为宏观，政策制定主要以规范管理和保障权利为目标，即通过将项目对社会进行公示，一方面向传承人赋予权利，督促其履行相应的义务，另一方面也鼓励社会对其进行合理使用。(6) 在文化人才培养领域，以基地管理和人才培养为主，该类政策大多为阶段性指导类政策，政策受体主要为政府、文化企事业单位和传承人，对文化遗产保护与创新的作用体现在保障权利和人才培养上。

总体来看，文化遗产的保护与创新政策从“以保护促保护”向“以创新促保护”的发展模式转变，文化遗产资源被放在具体的经济社会场境看其传承发展，政府也一直致力于解决文化遗产“保护与创新”的二元对立局面，由此出现了由不同政策类型、政策层级、政策主体、政策受体、政策时效、政策工具、政策作用和激励手段交错构成的文化遗产保护与创新的政策体系。

三、PMC指数模型量化评价

(一) 待评价政策样本及评价指标的选择

为了能够更好体现政策评价的客观性和代表性，根据该领域政策不同阶段和不同类型的特点，基于以下3个标准挑选了10项具有代表性的政策作为量化评价的样本（如表2）：①文化遗产保护与创新政策的3个演进阶段均需涉及；②文化遗产保护与创新的6个领域均需涉及；③和文化遗产保护与创新工作相关的人员、市场、资金、权利、基建等领域的政策均需涉及。

表2　待评价政策样本

序号	政策代码	政策名称	发布部门	发布时间
1	P1	关于加强老字号文化遗产保护工作的通知	商务部 国家文物局	20061026
2	P2	关于加强国家级非物质文化遗产代表性项目保护管理工作的通知	原文化部	20110824
3	P3	关于加强非物质文化遗产生产性保护的指导意见	原文化部	20120202
4	P4	关于印发国家非物质文化遗产保护利用设施建设实施方案的通知	国家发展改革委 原文化部	20140504
5	P5	关于大力支持小微文化企业发展的实施意见	原文化部 工业和信息化部 财政部	20140711
6	P6	关于支持戏曲传承发展若干政策的通知	国务院办公厅	20150711
7	P7	国务院办公厅转发文化部等部门关于推动文化文物单位文化创意产品开发若干意见的通知	国务院办公厅	20160511
8	P8	关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见	中共中央办公厅 国务院办公厅	201701
9	P9	中国非物质文化遗产传承人群研修研习培训计划实施方案（2018—2020）	文化和旅游部 教育部 人力资源和社会保障部	20180426
10	P10	“十四五”非物质文化遗产保护规划	文化和旅游部	20210525

另以Ruiz Estrada研究中对指标的设置为基础，结合我国不同政策量化评价的参考指标，以及对文化遗产保护与创新政策的文本分析，构建了文化遗产保护与创新政策的PMC指标体系（见表3），由9个一级变量和39个二级变量构成。

万方数据

表3 文化遗产保护与创新政策的PMC指标体系

编号及一级指标	编号及二级指标	指标来源
X_1政策类型	X_{1-1}预测 X_{1-2}监管 X_{1-3}建议 X_{1-4}描述 X_{1-5}指导 X_{1-6}规划	基于Ruiz Estrada① 的研究修改
X_2政策工具	X_{2-1}强制型 X_{2-2}激励型 X_{2-3}市场型 X_{2-4}保障型	根据政策不同阶段特征和文本内容分析确定
X_3政策时效	X_{3-1}长期 X_{3-2}中期 X_{3-3}短期	基于丁潇君和房雅婷②的研究修改
X_4政策层级	X_{4-1}宏观 X_{4-2}微观	基于吴卫红等学者③的研究修改
X_5政策主体	X_{5-1}中央办公厅 X_{5-2}国务院办公厅 X_{5-3}国家部委 X_{5-4}多机构联合发布	根据政策样本的发布主体确定
X_6政策受体	X_{6-1}政府 X_{6-2}文化事业单位 X_{6-3}文化企业 X_{6-4}传承人 X_{6-5}社区	根据政策文本关键词的分析确定
X_7政策作用	X_{7-1}规范管理 X_{7-2}监督监管 X_{7-3}产业化发展 X_{7-4}保障权利 X_{7-5}人才培养 X_{7-6}激励创新	根据政策目标以及文本关键词的分析确定
X_8激励措施	X_{8-1}财政补贴 X_{8-2}税收优惠 X_{8-3}知识产权 X_{8-4}政策指导 X_{8-5}法律法规	一级指标基于彭纪生等学者④的研究，二级指标结合政策特征遴选
X_9政策评价	X_{9-1}依据充分 X_{9-2}目标明确 X_{9-3}科学合理 X_{9-4}规划详实	基于张永安和郄海拓⑤的研究修改

其中，政策类型X_1表示待评价政策对文化遗产保护与创新工作是否存在预测、监管、建议、描述、指导或规划的作用；政策工具X_2用于甄别政策主体为了实现不同阶段文化遗产保护目标是否采取了强制型、激励型、市场型或保障型手段；政策时效X_3分为长期（10年以上）、中期（5－10年）和短期（1－5年），用于考察待评价政策对文化遗产保护与创新的时效性特征；政策层级X_4主要用于评价政策在何种视角下支持文化遗产的保护与创新，包括宏观和微观2个方面；政策主体X_5和政策受体X_6分别代表政策发布主体的级别和政策效果所涉及的全部对象；政策作用X_7主要考察待评价政策对文化遗产保护与创新的作用体现在哪些方面，包括规范管理、监督监管、产业化发展、权利保障、人才培养和激励创新；激励措施X_8考察待评价政策对文化遗产的保护与创新激励的有效性，涉及资金扶持和法律支持2个方面的5项指标；政策评价X_9代表待评价政策实施对文化遗产保护与创新方面的评价，包括是否依据充实、目标明确、科学合理或者规划详实。

（二）多投入产出表的构建

根据Omnia Mobilis假说⑥的逻辑，上述各二级指标的取值服从［0，1］分布，即若待评价政策文本中出现二级指标的信息，取值为1；若待评价政策文本未出现二级指标信息的，取值为0，以此构建多投入产出表（见表4）。

① Estrada M A R. Policy modeling: Definition, classification and evaluation. Journal of Policy Modeling, 33（4）, 2011.

② 丁潇君，房雅婷：《“中国芯”扶持政策挖掘与量化评价研究》，载《软科学》2019第4期。

③ 吴卫红，盛丽莹，唐方成，张爱美：《基于特征分析的制造业创新政策量化评价》，载《科学学研究》2020年第12期。

④ 彭纪生，仲为国，孙文祥：《政策测量、政策协同演变与经济绩效：基于创新政策的实证研究》，载《管理世界》2008年第9期。

⑤ 张永安，郄海拓：《金融政策组合对企业技术创新影响的量化评价——基于PMC指数模型》，载《科技进步与对策》2017年第2期。

⑥ 刘建朝，李丰琴：《京津冀产业协同政策工具挖掘与量化评价》，载《统计与决策》2021年第21期。

万方数据

表4　多投入产出表

一级指标	二级指标					
X_1	X_{1-1}	X_{1-2}	X_{1-3}	X_{1-4}	X_{1-5}	X_{1-6}
X_2	X_{2-1}	X_{2-2}	X_{2-3}	X_{2-4}		
X_3	X_{3-1}	X_{3-2}	X_{3-3}			
X_4	X_{4-1}	X_{4-2}				
X_5	X_{5-1}	X_{5-2}	X_{5-3}	X_{5-4}		
X_6	X_{6-1}	X_{6-2}	X_{6-3}	X_{6-4}	X_{6-5}	
X_7	X_{7-1}	X_{7-2}	X_{7-3}	X_{7-4}	X_{7-5}	X_{7-6}
X_8	X_{8-1}	X_{8-2}	X_{8-3}	X_{8-4}	X_{8-5}	
X_9	X_{9-1}	X_{9-2}	X_{9-3}	X_{9-4}		

根据对多投入产出表的赋值，发现待评价政策样本的4个特征：①政策主体以多部门联合发布为主，政策类型和政策时效没有明显特征；②政策受体分布界限模糊，政府、文化企事业单位和传承人常出现在同一政策文件中，文化企业和社区的作用未完全体现；③文化遗产保护和创新领域使用“市场型和激励型”或“强制型和保障型”组合政策工具的占比较大；④政策对文化遗产保护与创新的作用主要体现在规范管理、人才培养和激励创新3个方面，其中激励措施以财政补贴、政策指导和法律支持为主，而知识产权保护和税收优惠2个方面的激励有效性不够明显。

（三）PMC指数计算及曲面构建

基于多投入产出表的取值，对10项政策利用公式（1）和（2）对二级指标进行相应赋值后，再根据公式（3），在二级指标取值的基础上计算对应的一级指标数值，得出二级指标数值总和与二级指标数量总和的比，并最终根据公式（4）计算各项政策的PMC指数和等级，依据公式（5）建立PMC曲面。

$$X \sim N(0,1) \tag{1}$$

$$X = \{XR:[0 \sim 1]\} \tag{2}$$

$$X_i \frac{1}{T(X_{ij})} \sum_{j=1}^{n} X_{ij} \tag{3}$$

（i为一级指标，j为二级指标）

$$PMC = X_1\left(\sum_{j=1}^{6} X_{1j}\right) + X_2\left(\sum_{j=1}^{4} X_{2j}\right) + X_3\left(\sum_{j=1}^{3} X_{3j}\right) + X_4\left(\sum_{j=1}^{2} X_{4j}\right) + X_5\left(\sum_{j=1}^{4} X_{5j}\right) + X_6\left(\sum_{j=1}^{5} X_{6j}\right) + X_7\left(\sum_{j=1}^{6} X_{7j}\right) + X_8\left(\sum_{j=1}^{5} X_{8j}\right) + X_9\left(\sum_{j=1}^{4} X_{9j}\right) \tag{4}$$

$$PMC\text{曲面} = \begin{bmatrix} X_1 & X_2 & X_3 \\ X_4 & X_5 & X_6 \\ X_7 & X_8 & X_9 \end{bmatrix} \tag{5}$$

根据10项政策的PMC指数（见表5）以及参考Ruiz Estrada[①]对政策质量的级别划分，将10项政策分为A类和B类，并各选择两项代表性政策建立PMC曲面图（见图3和图4）。

根据上述政策的PMC指数得分以及不同类别的政策曲面图，10项政策的排名为P10 > P5 > P3 > P6 > P7 > P4 > P1 > P8 = P9 > P2，未出现最佳政策和不良政策，10项政策均处于中等偏上水平。以下是具体分析：

① Estrada M A R, Yap S F: The origins and evolution of policy modeling. Journal of Policy Modeling, 35 (1), 2013.

万方数据

表5 政策样本PMC指数

政策	PMC指数	等级	类别
P1	4.85	良好	B
P2	4.35	良好	B
P3	6.05	优秀	A
P4	5.18	良好	B
P5	6.08	优秀	A
P6	5.83	良好	B
P7	5.25	良好	B
P8	4.68	良好	B
P9	4.68	良好	B
P10	6.13	优秀	A
* 政策质量的级别：9－8分为最佳、7.99－6分为优秀、5.99－4分为良好、3.99－0分为不良。			

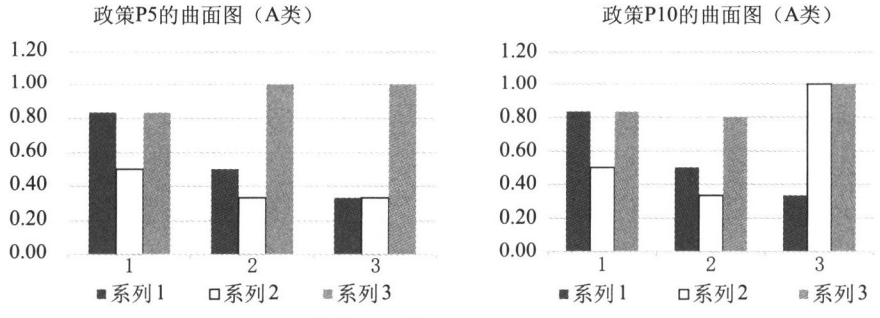


图3 A类典型政策的曲面图（P5和P10）

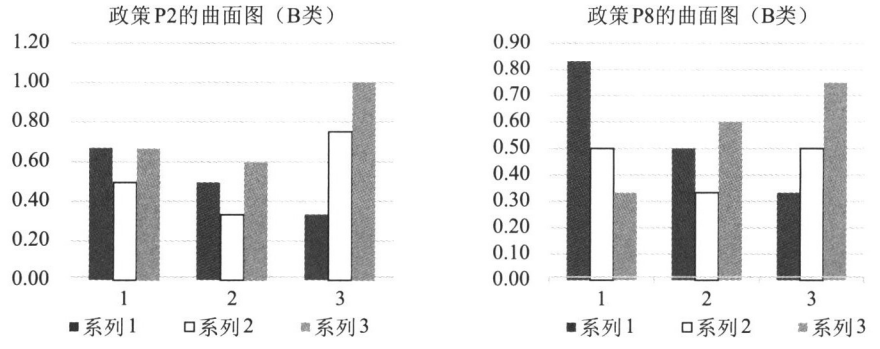


图4 B类典型政策的曲面图（P2和P8）

1. A类政策

共3项，从曲面图可以看出该类政策结构分明，辐射面广。首先，A类政策的对象均是非遗，P10《“十四五”非物质文化遗产保护规划》作为我国当下文化强国建设中的重要组成部分，旨在发挥非遗资源在经济社会中的关键作用；P5《关于大力支持小微文化企业发展的实施意见》针对包括非遗生产性保护企业在内的文化企业提出建设性发展建议；P3《关于加强非物质文化遗产生产性保护的指导意见》中提出的“生产性保护”为当地社区带来了就业、消费和投资的契机。其次，P10在《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》的要求下展开布局，政策受体涉及面广，政策作用辐射性大，尤其在激励措施方面具有前瞻性，不但提高了知识产权在非遗保护和创新中的作用，提出综合使用各类知识产权手段建立非遗获取和惠益分享保护制度，而且提出需要在非遗数据的采集和展示方面制定相关标准，为非遗创新保驾护航，也在最大程度上保护了传承人的权利；后2项政策

万方数据

均是从微观层面向从事非遗生产性保护的企业提供了政策支持，排除了非生产性保护的其他项目，政策目的均是通过部分非遗项目的市场化保护推动产业的发展，并组合使用了“激励型和市场型”政策工具，政府更多扮演的是政策支持者和市场倡导者的角色，负责规划制定和支持保护，介入较少。两项政策的差异在于P5政策作用和激励手段较为全面，在激励创新的同时也突出规范管理的重要性；而P3缺乏对生产性保护基地具体的财政支持方案，监管作用也处于缺位，导致生产性保护政策推行面临一定的困难和阻碍。

2. B类政策

与A类政策相比，B类政策辐射面较广，但结构层次不够分明。P1《关于加强老字号文化遗产保护工作的通知》、P2《关于加强国家级非物质文化遗产代表性项目保护管理工作的通知》和P6《关于支持戏曲传承发展若干政策的通知》属于文化遗产政策的项目管理领域，而此领域的政策评分普遍较低，均存在权利保障缺位和激励机制不完善的问题。譬如P1和P6虽然鼓励对老字号和戏曲项目传承发展，也给予一定的财政扶持，但是P1针对老字号企业的权利保障和营销推广支持却处于缺位，未能激发老字号企业的资源优势和品牌优势；P2对国家级非遗代表性项目制定了规划方案和管理细则，虽然提出适时开展国家级代表性项目保护示范项目评选工作，并表彰和激励对项目保护有贡献的个人和单位，但是具体细则还不够完善，而且缺乏项目的公开公示机制，不利于文化遗产创新转化工作的顺利开展。P7《国务院办公厅转发文化部等部门关于推动文化文物单位文化创意产品开发若干意见的通知》和P8《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》属于文化遗产政策的创意生成领域，评分中等，政策受体主要集中在文化企事业单位，但是缺乏对文创产品的知识产权保护和传承人的权益分配方案，此外也没有区分文化企业和文化事业单位的不同属性，容易导致文化遗产的社会价值和经济价值导向出现偏颇。譬如P7鼓励各类文博单位依托文化遗产资源，开发文化创意产品，却忽略上述文化文物单位的教育和宣传职能。P8提出了建构中华优秀传统文化传承发展体系的思路，但是政策作用太密集，激励措施缺位。P9《中国非物质文化遗产传承人群研修研习培训计划实施方案（2018—2020》属于文化遗产政策的人才培养领域，我国传承人培训政策从最初的单年计划到P9的3年计划再到2021年发布的《中国非物质文化遗产传承人研修培训计划实施方案（2021—2025）》5年计划，已具有较为完备的系统性，也细化了参与传承人群研修的高校名单，但是人才培养需要一定的财政支持和科研支持，目前该类政策暂未向研修高校提供稳定的资金支持，也未建立产学研一体化发展的支持系统，人才政策落实的可持续性较为薄弱。P4《关于印发国家非物质文化遗产保护利用设施建设实施方案的通知》属于文化遗产政策的基础设施建设领域。虽然政策文本分析中并未体现，但是基建保障直接关乎文化遗产的传承质量。该政策支持文化遗产项目改善保护、传承、利用的设施条件，并提供财政支持的具体分配方案，具有较高的可操作性，但是政策内容却未考虑当地社区的环境保护和发展等问题，未将社区公民的发展意愿和权益分配纳入政策考量范围内。

综上，我国文化遗产政策在保护和创新方面有亮点也有局限。该领域的政策尽可能放开文化遗产创新的源头，鼓励各主体加入到保护和利用文化遗产的队伍中来，并将未来政策的关注点放在权益的公平分配、行业标准的建立和遗产人才的培养上。但也存在几个共性的缺陷问题：首先，政策受体的差异性不够明显，文化企业的社会责任未体现，文化事业单位的教育宣传职能未体现，传承人的权利分配方案和社区的生态保护方案未体现；其次，单一政策工具组合使用过于集中，尤其是“市场型和激励型”政策工具组合的过度使用有可能会带来文化遗产错用、滥用的风险，也可能会带来经济利益凌驾于社会利益的风险；此外，政策作用缺乏监督监管的方案，激励措施中知识产权保护和税收优惠机制不够完善，激励方案不够具体。

四、研究结论与政策建议

（一）研究结论

我国文化遗产保护和创新政策量化评价显示该领域政策水平整体良好，政策体系的发展趋势较为平稳：

第一，我国文化遗产保护与创新政策呈现以“文化部门”为单一中心的多主体联合发布模式。随着文化遗产保护工作向纵深发展，对传统文化的创造性转化和创新性发展的需求也不断扩大，我国政府除了

万方数据

对文化遗产的保护工作进行顶层设计，履行作为联合国教科文组织诸多公约成员国的职责外，也开始从微观层面考虑国家意识形态、传统文化宣传教育、利益相关者权利保障和分配等问题，政策涉及的内容愈发复杂，因此涉及的部门越来越多。但是该领域单一中心化的问题比较突出，文化部门工作繁复冗杂，此外还存在部分离散的政策子集，尤其是与文化遗产保护和创新关系紧密的知识产权保护和乡村振兴等领域。

第二，我国文化遗产保护与创新政策受体局限且界限模糊。在文化遗产项目管理、文旅融合与开发、文化遗产创意生成以及文化遗产人才培养领域，政策受体主要包括政府、文化事业单位和传承人，很少将企业和社区纳入到政策布局的考虑范围内。物质文化遗产和非物质文化遗产在遗产形态和保护方式上应有所区别，但是研究发现，无论是针对文化事业单位还是文化企业，政策作用和政策工具较为相似，相关受体的优势未能很好的体现出来。此外，社区作为文化遗产保护和创新的主要阵地，缺乏相应的政策支持。

第三，不同时期政策工具使用存在差异，单个政策工具组合使用较为集中。在政策摸索期，因政策制定成本低、政策目标指向明、政策信息对称等原因，政府偏向使用“强制型和保障型”政策工具。随着国内文化遗产保护与创新政策目标的转变，在生产性转化和可持续发展阶段，政府集中使用了“激励型和市场型”组合工具。虽然“激励型和市场型”政策工具组合在资金、人才、权利和信息等方面对市场主体可以起到推动与引导作用，并带来了可观的经济收益，但是在文化遗产保护向可持续发展目标推进时，该政策工具组合的过度使用，将无法协调文化遗产保护与创新带来的经济效益和社会效益，并可能引发因文化遗产创新带来的新矛盾。

第四，监管作用缺位，激励机制有待完善。文化遗产保护与创新政策作用的涉及面主要集中在规范管理、人才培养和激励创新3个方面，但是监管作用的缺位容易引发他人错用、滥用和歪曲使用文化遗产资源的行为，也容易将政策重点放在事前的规范和管理上，导致文化遗产的活态传承工作难以推进，不利于传承人发展权利的保障，也不利于激发市场主体的创新热情。此外，激励措施中知识产权保护和税收优惠2个方面的有效性较低，并缺乏具体的推进方案和事后评估机制，无法形成文化遗产创新激励机制的良性循环。

（二）政策建议

1. 健全部门协同的联动工作机制

文化遗产作为文化产业的重要战略资源，属性多样，保护难度较大，多元协同治理是最贴合这一政策现实的需要。[①] 故应当充分发挥文化和旅游部的带头作用，健全基建、宣传、财政、教育和商务部门的协同联动工作机制，鼓励发挥不同政策发布主体的优势，也应当建立文旅部、财政部、教育部、宣传部、发改委、市场监督管理局（知识产权局）以及农业农村部等部门的联席会议制度，加大文化遗产保护与创新政策的关键聚焦，及时预测社会经济环境，作出前瞻性的积极调整；同时也应当重视文化遗产保护和创新体系中部分政策子集的分散情况，考虑将与之相关的知识产权保护和传统村落保护纳入到文化遗产的协同治理中来，降低文化遗产的开发成本和错用滥用的违法成本。

2. 增加政策的受体范围

文化遗产的公共产品属性决定了与其相关的保护和利用工作需要全社会的积极参与，不能将政策的受体局限在政府、文化事业单位和传承人身上，文化企业应当肩负起更多社会责任，充分发挥市场职能，调动文化资源，助力产业发展。此外，除了文化企业的责任外，相关部门在政策制定时，必须广泛听取群众的建议，尤其是文化遗产发源地、保护地以及社区公民的意见，推动政策制定的社会调研工作，主动与当地社区进行沟通和交流，定期举办各地区文化遗产保护和利用的听证会，为科学制定文化遗产政策奠定基础。只有发动全民参与到保护和创新文化遗产的队伍中来，才能因地制宜的推动落实文化遗产政策。

3. 优化政策工具的使用配比

文化遗产的保护立场不但应当从文化主权的理念出发，通过行政性的保护措施布局，规范各社会主体的行为，依法规范他人错用、滥用非遗资源的行为，也应当重视市场这支“看不见的手”在应对文化遗产保护和创新目标实现中的作用。因此为了让文化遗产“活”起来，应当综合使用“强制型、市场型、

① 卫志民，于松浩：《我国文化产业政策的演进特征及其内在逻辑——基于政策文本的量化研究》，载《福建论坛（人文社会科学版）》2019年第8期。

万方数据

激励型和保障型”政策工具组合。第一，通过强制型工具使文化遗产信息公开透明并规范化，对他人不正当使用行为进行直接干预。第二，需要发挥市场主体的自发性行为和创造能力行为来激活文化遗产的内生动力；此外需要配套使用激励手段，可以通过知识产权等方式获取传承人和当地社区的知情同意，鼓励对文化遗产进行合理转化创新；也可以通过资金支持和能力建设等方式，鼓励企业等市场主体对文化遗产进行正当保护和合理利用。第三，还需要建立权益分享和生态保护的具体方案，运用保障型政策工具维护传承人及当地社区的正当权益。

4. 增加监管作用，完善政策的激励机制

在政策作用中应加大政策的监管职能，针对文化遗产保护和创新过程中治理不到位、未完成政策目标以及工作滞后的部门和人员进行处罚，比如撤销称号，终止其所获得的相关权益及扶持奖励资金的资格；也需要保证利益相关者权益分配的公平公正性，对未分配或分配不公的行为进行事后处罚。此外，对于符合现有知识产权客体特征的产品积极鼓励寻求知识产权制度的支持，比如由社区成员或第三方对传统文化表现形式进行的现代原创改编可以通过著作权法寻求保护，手工艺品的技术诀窍可以受到专利或商业秘密的保护，老字号企业的声誉可以受到商标法的保护；对于暂不能被纳入现有知识产权保护范围的新型客体，应当积极探索文化遗产领域的知识产权保护规则，比如制定《非遗知识产权保护专门条例》和《文化遗产数字化保护条例》；同时也可以通过编制传统文化表现形式的文献寻求知识产权的防御性保护。最后，通过更大的税收优惠幅度来减轻企业负担并激发企业的创新热情，比如制定《老字号企业发展的税收优惠办法》，或者有效减轻各类机构对非遗生产性保护企业的融资税负，也可以针对从事文化遗产保护和创新的企业简化税制或者设立单独的税目，扶持这类企业做大做强。

五、结语

本文从宏观视角对文化遗产的保护和创新政策进行了量化评价，将国家对文化遗产的保护和创新要求纳入到同一分析框架中，进一步明确了我国对传统文化创造性转化和创新性发展的政策着力点和政策期望点，但是还未能细致的分析政策对不同文化遗产项目的保护和创新对策差异。未来学界可进一步研究以下议题：第一，区分纳入生产性保护领域和未纳入生产性保护领域的遗产项目的创新和发展对策，譬如开展两者在政策目标、政策工具和政策机制的差异性研究；第二，对无法进入生产性保护领域的文化遗产项目进行创新路径研究和文化价值研究，譬如如何通过对非生产性遗产项目进行创新来促进中华民族共同体意识的形成，或者非生产性遗产的创新政策如何产生文化认同效应。

Quantitative Evaluation of Cultural Heritage Protection and Innovation Policies Based on the PMC Index Model

Diligena Dilixiati[1,2] & SONG Xiaoting[1]

(1. Shanghai International College of Intellectual Property, Tongji University, Shanghai 200092, China;
2. Law School, Xinjiang University of Finance and Economics, Urumqi 830012, China)

Abstract: Appropriate protection and rational utilization of cultural heritages is the key source of cultural productivity and innovation. Based on the analysis of 85 policies related to the protection and innovation of cultural heritages, this paper reveals the three stages of the protection and innovation of cultural heritages in China, that is, tentative protection, productive transformation and sustainable development, which generally presents a development mode from "promoting protection through protection" to "promoting protection through innovation". This quantitative evaluation shows that the overall quality of these policies is good, but there are such problems as the relative lack of departmental collaborative governance, the limited range of policy receptors, the concentrated use of single policy tools and the imperfect incentive mechanism. Based on this, this paper puts forward such policy suggestions as improving the multi - sector collaborative mechanism, adjusting the scope of the community and the enterprise as policy receptors, optimizing the proportion of policy tools, enhancing the regulatory role of policies, and improving the role of intellectual property protection and tax incentives in the policy - based incentive mechanism.

Key words: cultural heritage; social network analysis; content analysis; PMC index model; policy evaluation

(责任编辑　伍琼华)

万方数据